



Nr. 478 Kabinettsitzung vom 17. März 1930, 16.30 Uhr

R 43 I/1442 , Bl. 171-176, hier: Bl. 171-176

Anwesend: Müller, Severing, Moldenhauer, Wissell, v. Guérard, Schätzel, Stegerwald, Dietrich, Wirth; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Trendelenburg, Zweigert, Schäffer; Generalmajor v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ernst; Votr.LegR Eisenlohr; MinR Haas, Profit; Protokoll: MinR Vogels, Feßler.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache. [...]*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Einspruch gegen eine Rede des bayerischen Ministerpräsidenten.*
3. *Anregungen des Herrn Reichspräsidenten hinsichtlich der vordringlichsten Aufgaben der Reichspolitik.*
4. *Bericht über die agrarpolitischen Verhandlungen mit den Regierungsparteien.*
5. *Deutsch-finnischer Handelsvertrag.*
6. *Stellungnahme zum Reichsratsbeschluß betreffend Benzinststeuer. [...]*
7. *Einspruch zu der Kabinettsvorlage [...] betreffend Nothaushaltsgesetz für 1930.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache. [...]

2. Außerhalb der Tagesordnung: Einspruch gegen eine Rede des bayerischen Ministerpräsidenten.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß der Bayerische Ministerpräsident Dr. Held nach einer im „Tag“ vom 16. März 1930 Nr. 65 erschienenen Mitteilung auf einer Versammlung der Bayerischen Volkspartei in München an der Haltung der Reichsregierung außergewöhnlich scharfe Kritik geübt habe. Dr. Held habe sich zu dem Vorwurf hinreißen lassen, daß das Verfahren der Reichsregierung bei der Unterzeichnung des Young-Plans einem strafrechtlich zu ahndenden Betrugsversuch gleichzuerachten sei. Der Reichsminister der Justiz hielt es für unbedingt geboten, den Sachverhalt amtlich aufzuklären.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß er selbst von dieser Kritik Dr. Helds an der Reichsregierung noch nichts gelesen habe. Er werde aber selbstverständlich eine sofortige Prüfung der Angelegenheit veranlassen.

Der *Reichspostminister* bemerkte noch, daß auch ihm bisher von dem in Frage kommenden Zeitungsartikel noch nichts bekannt sei. Er könne aber schon jetzt bemerken, daß Dr. Held zu Erklärungen der in dem Zeitungsartikel wiedergegebenen Art von der Bayerischen Volkspartei kein Mandat gehabt habe. Wenn Dr. Held die ihm in den Mund gelegten Äußerungen daher tatsächlich gemacht habe, so habe er hierbei lediglich auf eigene und persönliche Verantwortung gehandelt ¹.

3. Anregungen des Herrn Reichspräsidenten hinsichtlich der vordringlichsten Aufgaben der Reichspolitik.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß der Herr Reichspräsident ihm die Unterzeichnung der Gesetze über die Haager Konferenz 1929/30 durch ein besonderes Schreiben vom 13. März 1930 mitgeteilt und dabei ferner angezeigt habe, daß er die Ausfertigung und die Verkündung des Gesetzes über die Abkommen zur Regelung der Frage des Teils X des Vertrags von Versailles einstweilen zurückgestellt habe, da er es für seine Pflicht halte, die gegen das verfassungsmäßige Zustandekommen dieses Gesetzes erhobenen Bedenken einer Prüfung zu unterziehen ². Die Bedenken des Herrn Reichspräsidenten hätten sich, wie bekannt, auf die Frage bezogen, ob das deutsch-polnische Liquidationsabkommen verfassungsändernden Charakter habe. Auf Wunsch des Herrn Reichspräsidenten sei ihm durch den Reichsminister der Justiz und die Staatssekretäre Joël und Zweigert sowie Ministerialdirektor Gaus zur Sache dahin Vortrag gehalten worden, daß gegen das deutsch-polnische Liquidationsabkommen verfassungsrechtliche Bedenken nicht bestehen. Insbesondere sei bei diesem Vortrag betont worden, daß die Rechtsgutachter, welche die Regierungsvorlage als verfassungsändernd ansehen, jetzt ihre Bedenken als erhoben erachtet haben. Der Reichspräsident habe sich seine Entscheidung noch vorbehalten.

Der *Reichskanzler* brachte sodann den wesentlichen Inhalt der weiteren Ausführungen des Herrn Reichspräsidenten im Schreiben vom 13. März 1930 [...] zur Verlesung.

Das *Kabinett* nahm hiervon Kenntnis.

4. Bericht über die agrarpolitischen Verhandlungen mit den Regierungsparteien.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* gab eine eingehende Darstellung des Verlaufs der Verhandlungen mit den Regierungsparteien über neue Maßnahmen für die Landwirtschaft. Über die Schutzspanne beim Malzzoll, die Zollerhöhung für Maltakartoffeln und die Einführung eines Zollschutzes für Roggenkleie sei Einigung erzielt. Die Erhöhung der Schutzspanne beim Weizenmehlzoll auf 5,50 M werde voraussichtlich vereinbart werden ³. Beim Zucker sei die Lage schwierig. Der Erhöhung des Zolles um 7,- M solle eine Herabsetzung des Richtpreises um 50 Pfg. gegenüberstehen, der sich die Deutsche Volkspartei widersetze. Die Erhöhung der Getreidezölle, der Futtermittelzölle und insbesondere die Einführung eines Maismonopols seien bei dem außerordentlichen Tiefstand der Preise auf dem Weltmarkt geboten. Dem Maismonopol widersprächen die Deutsche Volkspartei und die Demokraten, der Erhöhung der Getreidezölle die sozialdemokratische Fraktion. Voraussichtlich werde sich aber noch ein Weg zur Einigung finden.

1 Der „Tag“ hatte einen entstellenden Bericht gegeben, wie die Erkundigungen des Vertreters der RReg. München ergaben. Daraufhin erfolgte ein Dementi durch WTB (18.3.30; R 43 I/2225, Bl. 148 f., hier: Bl. 148 f.).

2 Siehe Dok. Nr. 474.

3 Bedenken gegen die Zollheraufsetzung war von den Sozialdemokraten geäußert worden (Vermerk Feßlers vom 14. 3.; R 43 I/2542, Bl. 305 f., hier: Bl. 305 f.).

Die Schweinezüchter und Hühnerhalter hätten schon heftige Gegenvorstellungen gegen die Erhöhung der Futtermittelzölle gemacht. Der Westen werde aber zu Gunsten des Ostens Opfer bringen müssen. Bei Erhöhung des Gerstenzolls könne die Ermäßigung für Futtergerste auf 2,- M in Aussicht gestellt werden bei gleichzeitiger Verfütterung von Roggen.

Den Beimahlungszwang hätten sämtliche Parteien einmütig abgelehnt. Im Interesse des Ostens müsse auch versucht werden, eine bessere Verwertung der Kartoffelflocken herbeizuführen. Eine rasche Entscheidung sei notwendig, um übermäßige Voreindeckungen, wie sie bei der Gerste erfolgt seien, diesmal zu vermeiden.

Auf einen Einwurf des Reichsministers der Finanzen erwiderte er, daß der Handel keinen Schutz seiner Spekulationen bei Zollerhöhungen verlangen könne.

Ministerialdirektor Ernst führte hierzu aus, daß in Frage käme, eine Vorschrift in das Gesetz aufzunehmen, nach der bei Änderung des Zollsatzes der Lieferer vom Empfänger die volle Zolldifferenz verlangen könne, auch wenn sie nicht vertraglich vereinbart sei. Im übrigen könne § 108 der Reichs-abgabenordnung angewendet werden, wenn der Importeur in gutem Glauben zu festen Preisen verzollt verkauft habe ⁴.

Der *Reichsminister der Justiz* hatte gegen die Vorschläge des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft keine Bedenken. Er wies nur darauf hin, daß bei übermäßig starker Differenzierung zwischen Roggen und Weizen bei den Bäckern der Anreiz entstünde, den Preis für Roggenbrot zu steigern, weil er am Weizenbrot weniger verdiene als bisher.

Der *Reichsarbeitsminister* wandte sich gegen eine Erhöhung des Roggenzolls. Sie wäre bei der Überproduktion im Inland wirkungslos. Die Erhöhung der Futtermittelzölle bedeute eine erhebliche Belastung der Wirtschaft. Das Malzmonopol werden den Malzkaffee verteuern, der ein Genußmittel der großen Masse sei. Jedenfalls müsse eine Steigerung der Weizenpreise vermieden werden.

Staatssekretär *von Schubert* berichtete, daß die Russische Regierung bereits gegen eine Erhöhung des Futtergerstenzolls vorstellig geworden sei.

Der *Reichskanzler* erklärte, auch er halte eine schnelle Entscheidung für geboten. Dem Roggen müsse auch von der Seite des Weizens her geholfen werden. Allerdings könnten die Auswirkungen im Westen und Südwesten zu Bedenken Anlaß geben.

Beschlüsse wurden nicht gefaßt ⁵.

5. Deutsch-finnischer Handelsvertrag.

Der *Reichskanzler* erklärte, der Reichswirtschaftsminister habe ihn aus Genf telephonisch gebeten, ihm am gleichen Tage noch die Entscheidung des Reichsministeriums über die Frage mitzuteilen, ob wegen der Kündigung des bestehenden Vertrages mit Finnland bei den Verhandlungen in Genf ein Vorbehalt gemacht werden müsse für den Fall, daß der Reichstag den Abänderungsvertrag nicht ratifiziere ⁶.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* führte hierzu aus, die in Genf beabsichtigte Verpflichtung, die geltenden Verträge aufrecht zu erhalten, beziehe sich auf neue Verträge, auch wenn sie noch nicht ratifiziert worden seien. Werde also eine derartige Vereinbarung getroffen, so gelte sie für den neuen deutsch-finnischen Handelsvertrag. Erfolge die Ratifizierung durch den Reichstag nicht, so könne dann der alte Vertrag nicht gekündigt werden.

⁴ Siehe RGBl. 1919 Bd. 2, S. 2018.

⁵ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 481, P. 5.

⁶ Schmidt hatte telephonisch dringend gebeten, den Vertrag nicht zu kündigen, da sonst „in Genf eine unerträgliche Situation“ entstehe (Vermerk in der RkEI vom 14. 3.; R 43 I/2428, Bl. 102 f., hier: Bl. 102 f.). Auch das AA, das weitere Verhandlungen mit Finnland für zwecklos hielt, hatte sich gegen die Vertragskündigung ausgesprochen (15. 3.; R 43 I/2425, gefunden in R 43 I/2428, Bl. 104, 106, hier: Bl. 104, 106).

Die Reichsregierung, die den neuen Vertrag geschlossen hätte, könne in Genf hinsichtlich des alten Vertrages keine Vorbehalte machen für den Fall, daß der Reichstag den neuen Vertrag nicht ratifiziere. Der Reichstag könne den neuen Finnenvvertrag und das zu schließende Genfer Abkommen ablehnen, wenn er die Kündigung des alten Vertrages durchsetzen wolle.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt es dagegen für ausgeschlossen, daß die Regierung den Reichstag hinsichtlich des alten Vertrages binde⁷.

Der *Reichskanzler* trat dem Standpunkt des Reichswirtschaftsministeriums bei.

Nach einer Aussprache beschloß das Reichsministerium mit Stimmenmehrheit, daß bei den Verhandlungen in Genf über den Ausschluß der Kündigung von Handelsverträgen für eine bestimmte Zeit hinsichtlich des geltenden deutsch-finnischen Handelsvertrages kein Vorbehalt für den Fall gemacht wird, daß der Reichstag den neuen deutsch-finnischen Handelsvertrag ablehnt⁸.

6. Stellungnahme zum Reichsratsbeschluß betreffend Benzinststeuer. [...]

7. Einspruch zu der Kabinettsvorlage [...] betreffend Nothaushaltsgesetz für 1930⁹.

[Der RMbesGeb. beantragt, in den Nothaushalt 3 Mio RM für Saargrenzgänger einzustellen¹⁰, und senkt die Forderung in der Diskussion auf 2 Mio RM. Nachdem der RFM darauf hingewiesen hat, daß diese Unterstützung „allmählich abgebaut werden müsse“, billigt das RKab. den Antrag.]

Der *Reichsarbeitsminister* warf die Frage auf, ob er nach dem vorliegenden Entwurf eines Nothaushaltsgesetzes berechtigt bleibe, über die vollen planmäßigen Ansätze seines Etats, insbesondere für die wertschaffende Arbeitslosenfürsorge schon im ersten Quartal 1930 zu verfügen, wenn er sich nur daran halte, daß die Leistungen der Ausgaben im ersten Vierteljahr auf das vorgeschriebene Maß beschränkt bleiben.

Der *Reichskanzler* stellte mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen fest, daß sich die Beschränkung des Nothaushaltsgesetzes nur auf die Ausgabenleistung beziehe.

[Zwischen RFM und RVW sollen Vereinbarungen über eine stärkere Freigabe von Mitteln für den Luftverkehr getroffen werden.]¹¹

⁷ Bedenken, da der RT sich bei der Notlage der Landwirtschaft mit einem Butterzoll von 27,50 RM und verstärkter Buttereinfuhr nicht abfinden werde, äußerte auch MinR Feßler in seinem Referentenvortrag zu dieser Frage (17.3.30; R 43 I/2428, Bl. 107, hier: Bl. 107).

⁸ Das Abkommen mit Finnland wurde vom Handelspolitischen RT-Ausschuß am 9. 4. gebilligt (Vermerk der Rkei vom 10. 4.; R 43 I/1092, Bl. 108, hier: Bl. 108). Es wurde aber vom Kabinett Brüning erneut besprochen.

⁹ Siehe den GesEntw. in RT-Drucks. Nr. 1799, Bd. 440.

¹⁰ Der Verband der Bergbauindustriearbeiter und der Gewerkverein christl. Bergarbeiter hatte beim RK gegen den Abbau der Unterstützung protestiert (26.2.30; R 43 I/249, gefunden in R 43 I/248, Bl. 251 f., hier: Bl. 251 f.). Den Bedenken der Verbände schloß sich der RArbM an (Schreiben an den RMbesGeb. und den RFM, 12.3.30; R 43 I/249, gefunden in R 43 I/248, Bl. 260 f., hier: Bl. 260 f.).

¹¹ Der Nothaushalt wurde vom RT am 28. 3. angenommen (RT-Bd. 427, S. 4711) und im RGBl. 1930 II, S. 670 f. veröffentlicht.

Zitierhinweis

Nr. 478 Kabinettsitzung vom 17. März 1930, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 1575–1579 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D478>